SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1111235 - DF (2026/0271760-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
PACIENTE	:	CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES (PRESO)
CORRÉU	:	JOSIMAR LUIZ CURCINO
CORRÉU	:	ROSANGELA CARVALHO DE MORAIS
CORRÉU	:	TALISSON ARAUJO DE CASTRO
CORRÉU	:	MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU	:	JOSE GERALDO DA SILVA
CORRÉU	:	ABENILDO MAIA BORGES
CORRÉU	:	CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, sem pedido liminar, impetrado em benefício de CREUZENIR MAGALHAES COSTA GONCALVES, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS no julgamento da Apelação Criminal n. 0720429-74.2025.8.07.0009, que manteve o indeferimento do pedido de justificação criminal (fls. 473/479). O acórdão ficou assim ementado (fl. 27):

> *"DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA FUTURA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. TESTEMUNHAS CONHECIDAS E ACESSÍVEIS À ÉPOCA DA INSTRUÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.*
> *I. Caso em exame: 1. Apelação Criminal interposta contra decisão da 1ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF que indeferiu pedido de Justificação Criminal destinado à produção antecipada de prova testemunhal para subsidiar eventual revisão criminal.*

Edição nº 455 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 06 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 07 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60642261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/10/2026 13:18:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2026. Código de Controle do Documento: e7712514-0f53-49e2-a57f-0458713e88ab

II. Questões em discussão: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo de admissibilidade da Justificação Criminal foi exercido de forma indevida, confundindo-se com o mérito da eventual revisão criminal; (ii) estabelecer se as testemunhas indicadas configuram prova nova na acepção do art. 621, III, do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se o indeferimento do pedido violou os princípios da fundamentação das decisões judiciais e da paridade de armas.
III. Razões de decidir: 3. A Justificação Criminal possui natureza excepcional e destina-se exclusivamente à produção de prova nova, isto é, elemento probatório genuinamente inédito e que não pôde ser apresentado durante a instrução da ação penal originária por circunstâncias alheias à vontade da parte. 4. A oitiva de testemunhas conhecidas e acessíveis à época da instrução processual não se qualifica como prova nova, sobretudo quando sua ausência decorre de opção estratégica ou omissão da defesa durante o processo originário. 5. No caso concreto, as testemunhas indicadas pela apelante pertencem a núcleos institucionais e comunitários diretamente relacionados ao contexto dos fatos investigados e eram plenamente identificáveis ou residentes no local onde ocorreram os eventos, circunstância que evidencia sua acessibilidade durante a instrução da ação penal. 6. A defesa exerceu amplamente o contraditório na ação penal originária, tendo arrolado dezenove testemunhas e participado das audiências de instrução, o que afasta a alegação de violação à paridade de armas. 7. O controle de admissibilidade da Justificação Criminal não se limita a exame meramente formal, cabendo ao magistrado verificar, em cognição sumária, se a prova pretendida possui aptidão, em tese, para fundamentar revisão criminal, o que não se verifica quando ausente o requisito da novidade probatória.
IV. Dispositivo: 8. Recurso desprovido."

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados em acórdão de fls. 46/58.

No presente *writ*, a defesa sustenta constrangimento ilegal, afirmando que o Tribunal de origem realizou julgamento antecipado da futura revisão criminal ao exigir demonstração prévia da relevância, utilidade e potencial modificativo da prova que se pretende produzir.

Assevera violação ao direito de defesa, pois o indeferimento da justificação criminal impede a judicialização da prova destinada a instruir eventual revisão criminal, obstando o exercício do instrumento previsto no art. 621, III, do Código de Processo Penal - CPP.

Argui que não compete ao juízo da justificação criminal antecipar a valoração da força persuasiva ou da idoneidade da prova pretendida, devendo limitar-se à viabilização da colheita sob contraditório, sem exame prévio de mérito sobre sua aptidão para rescindir a condenação.

Defende que a negativa de processamento da justificação criminal representa ameaça à liberdade de locomoção, ainda que reflexa, por inviabilizar o acesso à via adequada para questionamento da condenação definitiva reputada injusta.

Aduz que a exigência de demonstração prévia da novidade, importância ou finalidade da prova pretendida colide com a finalidade estrita da justificação criminal, que é permitir a produção da prova sob contraditório para eventual utilização na ação revisional.

Requer a concessão da ordem para cassar o Acórdão n. 2111744 da 2ª Turma Criminal do TJDFT e a decisão de indeferimento por ele mantida, determinando o regular processamento da Ação de Justificação Criminal n. 0720429-74.2025.8.07.0009, com a designação de audiência para colheita da prova oral requerida, sem prévio exame acerca da relevância, suficiência ou potencial modificativo da prova (fl. 25).

Informações juntadas às fls. 639/668 e 669/680.

O Ministério Público Federal - MPF juntou parecer pelo não conhecimento do *writ* (fls. 684/687).

É o relatório.

Decido.

Diante da hipótese de *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

Verifica-se que o Tribunal de origem assim dispôs ao manter o indeferimento do pedido de justificação criminal:

> ***"Consignou-se no julgado que o controle de admissibilidade da Justificação Criminal não se limita a exame meramente formal, cabendo ao magistrado verificar, em cognição sumária, se a prova pretendida possui aptidão, em tese, para preencher os requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal.***
>
> ***Assentou-se, ademais, que a decisão de origem não exigiu prova nova pronta como condição de admissibilidade, mas tão somente constatou, a partir dos próprios elementos trazidos pela Defesa, que as fontes indicadas eram conhecidas e acessíveis durante a instrução originária, ônus que incumbia à parte e que não foi satisfeito.***
>
> *Conclui-se, portanto, que o argumento do círculo vicioso foi efetivamente enfrentado e refutado pelo julgado, sendo a discordância com a conclusão adotada insuficiente para configurar omissão passível de integração.*
>
> *Confiram-se (ID 83411876):*
>
> ***Não prospera, igualmente, a tese de que o juízo recorrido teria incorrido em erro de premissa ao exercer o controle de admissibilidade: é certo que o exame de admissibilidade da***

> ***justificação não se confunde com o julgamento do mérito revisional. Contudo, esse controle não é meramente formal incumbindo ao magistrado verificar, em cognição sumária, se a prova pretendida possui, em tese, aptidão para preencher os requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. No caso, o juízo de origem identificou, com acerto, que as testemunhas eram conhecidas e acessíveis durante a instrução originária, circunstância que afasta, por si só, o caráter de novidade exigido pela lei, independentemente do conteúdo dos depoimentos pretendidos, concluindo-se, portanto, que aquele juízo não antecipou o mérito revisional, mas apenas constatou a ausência de pressuposto legal para o processamento da justificação.***

No que concerne ao pedido subsidiário, igualmente não se sustenta a alegação de omissão: o acórdão apreciou a integralidade do rol testemunhal, organizando-o ***nos três núcleos*** *descritos pela própria Defesa na petição de justificação, e concluiu, de forma abrangente, que* ***a ausência do requisito de novidade probatória afeta a totalidade das fontes indicadas****, seja em razão de sua acessibilidade durante a instrução, seja em razão da ausência de pertinência com os fundamentos do decreto condenatório.*

Ao chegar a essa conclusão, o julgado tornou logicamente desnecessário o exame individualizado pontual pleiteado subsidiariamente: se nenhuma das categorias de testemunhas apresentou o pressuposto legal da novidade, não há base para deferimento parcial do pedido, razão pela qual a resposta global do acórdão abarca, implicitamente, a rejeição da alternativa subsidiária. A esse respeito, destacou-se no decisum que "As testemunhas que a apelante pretende ver inquiridas na justificação integram "três núcleos" descritos na petição inicial (ID 80703891): o denominado "núcleo institucional", o "núcleo comunitário" e o "núcleo da trama política". Trata-se, em sua totalidade, de pessoas que, ao tempo da instrução originária, ou residiam no próprio Acampamento Rosa Luxemburgo — ambiente central da dinâmica delitiva apurada —, ou exerciam funções públicas conhecidas e de fácil identificação" (ID 83411876).

Também não se verifica omissão quanto ao ***déficit de fundamentação decorrente do uso de expressões genéricas****.*

Explicou-se, de forma articulada, que ***a conclusão de acessibilidade não era uma afirmação vaga ou abstrata, mas decorria logicamente dos próprios elementos trazidos pela Defesa****: os depoentes do núcleo comunitário e da trama política residiam ou tinham vínculo direto com o Acampamento Rosa Luxemburgo, universo do qual a própria Defesa arrolou dezenove testemunhas na instrução originária; e os integrantes do núcleo institucional exerciam funções públicas de fácil identificação.*

Registrou-se, ainda, que a petição de justificação não apresentou qualquer explicação concreta sobre o motivo pelo qual essas pessoas não foram indicadas na fase processual adequada.

Esse conjunto de razões atende ao dever de fundamentação, não se exigindo individualização de testemunha quando a conclusão de acessibilidade é

extraível dos fatos narrados pela própria parte. Confiram-se trecho pertinente do acórdão (ID 83411876):

> ***Tampouco prospera a alegação de que a decisão recorrida padeceria de déficit de fundamentação por ausência de individualização testemunha a testemunha. A exigência de motivação individualizada pressupõe que haja dúvida razoável sobre a acessibilidade de cada fonte durante a instrução, porém,não é o que se verifica na espécie. Quando a própria petição de justificação revela, em seu conteúdo, que a totalidade das testemunhas arroladas residia no Acampamento Rosa Luxemburgo ou exercia função pública de fácil identificação à época dos fatos,e quando os autos demonstram que a Defesa arrolou dezenove testemunhas desse mesmo universo na instrução originária, a constatação genérica de acessibilidade não é um rótulo vazio: é uma conclusão logicamente extraível dos próprios elementos trazidos pela Defesa. A fundamentação,nesse contexto, é suficiente, pois a conclusão de que as testemunhas eram conhecidas e estavam ao alcance da Defesa durante o processo não é uma afirmação vaga ou abstrata, mas, ao contrário, decorre dos próprios fatos narrados pela Apelante em sua petição, que não apresentou qualquer explicação concreta sobre o motivo pelo qual essas pessoas não foram indicadas no momento certo.***

*Quanto ao **núcleo institucional**, o acórdão não reduziu a tese defensiva à singela questão da liderança incontroversa: o julgado reconheceu que a pretensão visava demonstrar a existência de interlocução pública e institucionalizada, **mas concluiu que tais circunstâncias não integram a ratio decidendi da condenação**, que repousa sobre a estrutura coercitiva imposta aos acampados, sendo o reconhecimento político de uma liderança logicamente compatível com a prática dos crimes imputados, sem os descaracterizar.*

Esse raciocínio constitui efetivo enfrentamento da utilidade probatória do núcleo institucional, ainda que a conclusão seja contrária à tese da Defesa.

No que toca ao papel da prova oral na arquitetura do decreto condenatório, o acórdão também não deixou o argumento sem resposta.

O julgado registrou que a condenação não se fundou exclusivamente em prova testemunhal, mas em vasto e diversificado acervo probatório, enumerando os elementos documentais, periciais e de mídia que lastrearam o decreto condenatório, e concluiu que eventual prova testemunhal nova, ainda que produzida, não teria aptidão para, por si só, infirmar as premissas fáticas assentadas. Esse enfrentamento, ainda que distinto do enquadramento proposto pela Defesa, satisfaz o dever de resposta às teses recursais.

Nesse sentido, ressaltou-se no aresto que "O conjunto probatório que lastreou o decreto condenatório é composto por Portaria de instauração, Comunicação de Ocorrência Policial, Autos de Apresentação e Apreensão, Laudos de Exame de Eficiência, Laudos de Exame de Local, múltiplos Laudos de Exame de Informática, Relatório

de Análise das Buscas e Apreensões, fotografias e arquivos de mídia (…)" (ID 83411876)" (fls. 49/51).

Extrai-se do trecho acima transcrito que o entendimento do Tribunal de origem está em desacordo com o desta Corte, uma vez que o acórdão recorrido, ao chancelar a rejeição da petição inicial da justificação criminal, violou diretamente as normas que disciplinam o instituto, em especial o art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

É que o cerne da discussão reside na viabilidade do processamento de procedimento cautelar de justificação criminal voltado à obtenção de depoimentos inéditos, indispensáveis para subsidiar posterior pedido de revisão criminal. O Colegiado de origem manteve a decisão de primeiro grau sob o argumento de que os novos testemunhos, mesmo se colhidos, seriam incapazes de desconstituir isoladamente os elementos fáticos que fundamentaram a condenação.

No entanto, a justificação criminal constitui a via processual adequada e específica para a produção de novos elementos orais destinados a instruir a ação revisional. Isso se deve ao fato de que a ação de revisão criminal, por sua própria estrutura, veda a fase de dilação probatória.

Somado a isso, o exame prévio da justificação criminal deve se limitar a avaliar se a prova pretendida guarda relação com o cenário que gerou a condenação. É vedado ao julgador proceder a um julgamento precoce e aprofundado sobre o mérito do futuro pedido revisional, o que contraria as diretrizes do art. 621, III, do CPP.

O entendimento consolidado deste Superior Tribunal caminha no sentido de que a justificação criminal é o instrumento correto para angariar novos elementos de convicção, revelando-se ilegítimo o indeferimento da medida fundamentado em uma análise antecipada sobre a força probatória desse conteúdo no processo principal. Nesse sentido (grifei):

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NOVA OITIVA DA VÍTIMA MENOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO.*
>
> *I. Caso em exame*
>
> *1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado que alega constrangimento ilegal por ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve o indeferimento do pedido de justificação criminal para nova oitiva de vítima menor, visando à propositura de revisão criminal.*
>
> *2. A condenação transitou em julgado, e a defesa busca a realização de nova oitiva da vítima menor, alegando ser imprescindível para demonstrar a falsidade das declarações que fundamentaram a condenação.*
>
> *3. O Tribunal local indeferiu o pedido de justificação criminal, argumentando que a reinquirição da vítima não constitui prova nova, mas reavaliação de elementos já analisados.*

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a realização de nova oitiva de vítima menor, já ouvida em juízo, para subsidiar a propositura de revisão criminal, considerando a proteção contra a revitimização prevista na Lei nº 13.431/2017.

5. A análise da imprescindibilidade da nova oitiva e a concordância da vítima ou de seu representante legal, conforme o art. 11, §2º, da Lei nº 13.431/2017.

III. Razões de decidir

6. A nova oitiva da vítima menor é admitida em hipóteses excepcionais, desde que haja concordância da vítima e seja justificada sua imprescindibilidade pela autoridade competente.

7. A manifestação expressa da vítima em ser novamente ouvida sobre os fatos justifica a realização da nova oitiva, relegando a avaliação da narrativa ao julgamento da revisão criminal.

8. A justificação criminal não exige a demonstração cabal da inocência do acusado, sendo o momento processual adequado para o exame da novidade da prova pretendida o julgamento da revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

9. habeas corpus não conhecido, com a concessão da ordem, de ofício e nos termos do art. 647-A, do CPP, para reconhecer a ilegalidade do acórdão impugnado e determinar a realização da justificação criminal, nos moldes da Lei n. 13.431/2017.

Tese de julgamento: "1. A nova oitiva de vítima menor é admitida em hipóteses excepcionais, desde que haja concordância da vítima e seja justificada sua imprescindibilidade pela autoridade competente.

2. A justificação criminal não exige a demonstração cabal da inocência do acusado, sendo o julgamento da revisão criminal o momento adequado para o exame da novidade da prova pretendida."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CPP, art. 647-A;

Lei nº 13.431/2017, art. 11.Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no REsp 2.185.891/GO, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025.

(HC n. 987.098/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DE COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. ESTUPRO QUALIFICADO. ***AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DEFERIMENTO. INSTRUÇÃO DE EVENTUAL PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL, QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA BUSCA DA VERDADE REAL. VALORAÇÃO DA PROVA A SER REALIZADA PELA CORTE ESTADUAL POR OCASIÃO***

DO JULGAMENTO DA REVISIONA*L. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.*

Ordem concedida nos termos do dispositivo.

(HC n. 934.445/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 24/9/2025.)

Habeas corpus (cabimento). Exame de matéria processual (possibilidade). Justificação criminal (produção de provas novas).

Revisão criminal (pretensão). Decisão de origem (indeferimento).

1. Determina a norma (constitucional e infraconstitucional) que se conceda habeas corpus sempre que alguém esteja sofrendo ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação; trata-se de dar proteção à liberdade de ir, ficar e vir, liberdade induvidosamente possível em todo o seu alcance.

2. Assim, não procedem censuras a que nele se faça exame de matéria processual, ainda que desse exame não resultem reflexos imediatos no direito de locomoção.

3. É, portanto, o habeas corpus, meio processual adequado, sim, para se questionar decisão que indeferiu liminarmente pedido de justificação judicial cujo objetivo era a produção de novas provas para posterior ajuizamento de revisão criminal.

4. Recurso ordinário provido a fim de que o Juiz processe a justificação.

(RHC n. 18.963/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 6/3/2007, DJ de 17/12/2007, p. 344.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração. Contudo, concedo a ordem de *habeas corpus*, de ofício, para determinar a realização da justificação criminal.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 05 de outubro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Edição nº 455 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 06 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 07 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60642261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/10/2026 13:18:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2026. Código de Controle do Documento: e7712514-0f53-49e2-a57f-0458713e88ab